

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1216/2539

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดไชยา

นายสุคนธ์ หมวดพล

นายสุคนธ์ หมวดพล กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 และสั่งริบรยนต์ของกลาง จำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์คำพิพากษาที่ให้ริบรยนต์ของกลางและคดีถึงที่สุดแล้ว อีกทั้งจำเลยที่ 1 มิใช่บุคคลภายนอก จึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งคืนตาม ป.อ. มาตรา 36

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 และสั่งริบรยนต์ของกลาง จำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์คำพิพากษาที่ให้ริบรยนต์ของกลางและคดีถึงที่สุดแล้ว อีกทั้งจำเลยที่ 1 มิใช่บุคคลภายนอก จึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งคืนตาม ป.อ. มาตรา 36

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลจังหวัดไชยา - นายวิทยา บุญชัยวัฒนา

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายประจวบ พิชนีรัตนภรณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ